



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2^ SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **33118** del ruolo generale dell'anno **2020** promossa

DA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe M.F. Rapisarda come in atti

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 **E** [...] *Controparte_2*, in qualità di eredi di *Persona_1*
CON UMACI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3.12.2020, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto: che in data 3.10.2014 è stata assunta alle dipendenze di [...] *Persona_1* come colf e badante a tempo pieno, presso la sua abitazione Valentino Mazzola n. 38, con inquadramento al livello CS del CCNL Colf e badanti; di essersi trasferita presso la suddetta abitazione in data 15.9.2015; di aver svolto le mansioni di badante, addetta alle pulizie e addetta alla cucina; che il rapporto di lavoro si è interrotto in data 3.7.2019 a seguito del decesso di *Persona_1*; di non aver percepito la retribuzione per i mesi da gennaio a luglio 2019, il trattamento di fine rapporto, la 13^ mensilità, gli scatti di anzianità, l'indennità per ferie non godute; di essere rimasta creditrice della complessiva somma di € 18.166,24. Tanto esposto, ha convenuto in giudizio *Controparte_1* e *Controparte_2* [...], quali eredi di *Persona_1*, rassegnando le seguenti conclusioni:

rtare e dichiara Parte_1 ha lavorato a tempo indeterminato e ad orario pieno le dipendenze di [...] Persona_1 presso l'abitazione di quest'ultima in Roma, via Valentino Mazzola svolgendo le mansioni di badante, addetta alle pulizie e addetta alla cucina tipiche

dell'inquadramento al livello CS del CCNL - Colf e Badanti, senza aver percepito la retribuzione per i mesi di gennaio 2019, febbraio 2019, marzo 2019, parte del mese di aprile 2019, maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, e senza aver percepito il TFR, gli scatti di anzianità dovuti, la 13^a mensilità, le ferie non godute e quelle retribuite e per l'effetto 2) condannare Controparte_1 e Controparte_2 quali eredi legittimi di Persona_1 e Parte_1 somma complessiva di e el diverso importo c ia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma dovuta a titolo di differenze retributive tra gli importi effettivamente percepiti dalla ricorrente e quelli legittimamente maturati secondo il CCNL Colf e Badanti; 3) condannare Controparte_1 e Controparte_2 [...] quali eredi legittimi di Persona_1 [...] Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio".

golarmente citati, non si sono costituiti restando contumaci.

La causa, istruita con la documentazione depositata da parte ricorrente, è stata decisa all'odierna udienza.

Giova premettere che "la regola, costituzionalizzata ed immanente nel processo, della sua ragionevole durata sconsiglia l'esercizio di attività istruttorie che nel quadro probatorio complessivo non risultino decisive" (cfr. Cass. n. 878 del 16/1/2013). Come anche tutte quelle "non giustificate dalla struttura dialettica del processo" (Cass. n. 8059 del 7/4/2014).

Rispetto alla richiesta di concessione di un termine per note, si osserva che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronuncia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111,2 comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).

Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).

Tanto premesso, venendo al merito della controversia, il ricorso non può trovare accoglimento.

Secondo il costante orientamento della S.C., in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del *de cuius*, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità,

espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cassazione 23/11/2018, n. 30456; e Cassazione 13/06/2014, n. 13491).

Le SS.UU. (16 febbraio 2016 n. 2951, alle cui amplissime motivazioni in questa sede ci si riporta) hanno affermato: "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto", anche alla stregua del principio di "non contestazione" (operante ex art. 115 cpc., in relazione solo alla parte che risulti costituita) ed ovviamente sulla base degli atti di causa e del materiale probatorio ritualmente raccolto (tanto da potere essere oggetto anche di rilievo ex officio).

Tanto è stato affermato anche in relazione alla (asserita dall'attore) qualità di erede (in capo al convenuto), potendosi sul punto segnalare CASS. LAV. 30 APRILE 2010 N. 10525, secondo cui: "In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità".

Orbene, nel caso di specie nessuna prova è stata addotta da parte ricorrente in ordine alla (asserita) assunzione della qualità di erede dei convenuti; la ricorrente, infatti, non ha offerto alcun elemento, neppure a livello embrionale, a sostegno di quanto affermato, quale ad esempio il certificato di morte unito allo stato di famiglia, il testamento, la dichiarazione di successione, l'accettazione dell'eredità (avendo prodotto unicamente la lettera di assunzione, il CCNL, la comunicazione di cessione di fabbricato, una lettera di diffida, la denuncia all'██████ del rapporto di lavoro) né ha formulato istanze istruttorie.

Ad ogni modo, occorre evidenziare che, pur nella ipotesi in cui si ritenesse di pretermettere le argomentazioni sinora esposte, la domanda risulterebbe comunque inaccoglibile in quanto, alla stregua del materiale probatorio

(documentale) acquisito (in assenza di istanze di prova orale) non risulta offerta la prova – per il periodo dedotto in giudizio - dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo svoltosi con le modalità descritte in ricorso.

Parte ricorrente, infatti, afferma di aver maturato differenze retributive in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato dal 3.10.2014 al 3.7.2019 a tempo pieno; dalla documentazione prodotta, tuttavia, risulta unicamente l'assunzione della lavoratrice dal 31.3.2015 con orario di lavoro pari a 25 ore settimanali; conseguentemente, non vi è prova dell'esistenza delle differenze retributive rivendicate.

Per le argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese stante la contumacia dei convenuti.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.

Roma, 27/10/2022

Il giudice
Maria Teresa Consiglio